

۱۵.۱ / ۰.۴۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ان فیکہ استئناف البائع فی بیروت، الغرنه الثانیة، الغرنه
 من الریاسة ولید سائیم والمستشارین محمد المصطفیٰ وکامون تشارک،
 لدى التدقیق والمذاکره

بتاریخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۲ تقدّم المدعی بنی سردار ش.م.ل.
 ولادته الاساتذہ خدیج روحانا مقرر، جو مانا هاسم وجعفر خدیج
 للو باستئناف بوجہ شرکتہ کبر لا نالتا من دایرة التأمین
 ش.م.ن. وشرکتہ دیون ش.م.ل. مقدمہ بنی رئیس مجلس الإدارة
 مقرر، رزق الحوری ادای ستفعلہ آخری مندرجہ وانظوا رزق الحوری
 ورفق انظوا الحوری والیاس انظوا الحوری وكل من یرفہ العتید
 لمعناً بالجم الصادرة عن القاہی المنفذ البزائی فی بیروت
 بتاریخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۲ القاہی بابطال التعقیبات بعق المدعی
 علیہم - المتأنف علیہم بعرائم الاحتمال واساءة الامانة والتزیر
 لانتفاء اركانہم القانونیة كدة النزاع تجارياً ورد سائر الاسباب
 والطالب الزايدة اذ المخالفة وتدریک المدعی النفقات القانونیة
 ومصاردة مبلغ التأمین،

وعمدہ انہ بعد اعدادہ بر شایع تمويل Credantو نظری
 علی تمويل شراء السیارات والآلیات علی طریق اعطاء ستریدیت
 مہریمیة وانه لصماء حقوقہ تجاه الزبائن للتعامین عقد مع

في الشركة من حيث هو في الحقيقة، كما أن الشركة في الحقيقة هي التي
 الشركة الخاصة التي هي التي يجب أن تكون شركة خاصة
 هيئات اجنبية أدت إلى مشرد علاقات محاسبية من حيث
 بين جميع الفرقاء، إلّا أن امتناع أحد شركات اعدادة التأسيس
 عن سديد المصلحة المتوجبة في ذلك أدى إلى مشرد عقبات
 محاسبية أثّرت على أثرها سوية معاملته مع طرف ^{Communitation}
 agreement أثّرت كل علاقات الضمان بين المجموع وشركة الضمان
 شركات اعدادة الضمان لقاء عقود مالي مقطوع واستمرها
 السندات كانت سندات الدين المكلفة لدى شركة كمبرلاند، وأفضل
 هذه الاتفاقية وقعت بناء على عرفها من ذلك بعد مفاوضات
 طويلة دامت دقيقتين، ولكن بعد أن أوهنت الشركة الضمان بأن تحفظ
 السندات كبرى، وأنه ان ذلك حصل إلى أن ذمته من قبل
 السند لمصلحة شركة كمبرلاند،
 وإضافاً إلى أن شركة كمبرلاند كانت شركة ديون
 لتحويل السندات العائدة لسند كمبرلاند وذلك كشركة
 داخلة وأنه هناك كانت الشركة الأكبر والافتلاست
 من قبل هذه الشركة، وبين وجود سندات متوقفاً صيقاً
 ضمة محفظة السندات التي كان كل السندات الامانة
 من قبل شركة كمبرلاند لا سيما أن سندات بعد توّمع الاتفاقية

في ١٤/٣/٢٠٠١ كما وتم كشف امر التزوير الحاصل مستقبل
هذه الاخير لجهة ذكرها معلومات مخالفة للحقيقة بايرادها
لمجموع قيمة السندات بكل الكمية يتمثل المخلية وذلك
بإقتراح إلى المجموع قيمة سندات مستوفاه سابقاً، كما
دسبته جود المناورات الاحتمالية وعرض ان الدبراء الذي
منعته إلى شركه كمبرلاند بالمل لانه منفي على الغش والخداع
ولانه يتم نتيجة مناورات احتمالية وان المتأنف جمعهم قد
احتمالوا ملك القضاء لنامية ملاقة شركة ديون شركه كمبرلاند ولان
هذه الاخير قد استولت على قيمة السندات الموهلة بين
١/١/٢٠٠٢ و ١٧/٥/٢٠٠٤ وعلى قيمة بيعات بعثة السيارات
الموهولة في ذات المرحلة، وأكد المتأنف على ثبوت
نوافر الادعاءات البرمجة لجرائم الاحتيال واسادة الامانة والتزوير
للمعزوب بحق المتأنف عليهم موهناً ان المتأنف عليهم
ان حوزي اقتغوه بعوائد التوية بعد ايرها به بملفظة السندات
وذلك في خلال شركه كمبرلاند التي كانت الاداة المتعملة
لارتكاب جرم الاختيل، وان شركه ديون ليست سوى شركه
داخلة لشركه كمبرلاند فتكون بدورها مسؤولة وانه تقع على هذه
المناورات تسليم للسندات وللوكالات قضائية، الدبر
الذي سيقا على يوم التوثيق، وان الاستاذ المذكور قد سافر خارج

مجلسهم، والرقعة ولا يثبت عليه الاستثناء
وكشأن وأندك ثبوتها غير مثبتة في حجية الشافعية
بشكلهم التزموا بالمعصية وطلب قبول الاستثناء شكلاً
وفي الأساس نسخ القرار المتألف لفقهاء القليلين
ولمخالفتك القاعدة والكم محبداً بتجريم المتألف عليهم
بجرائم الإحصاء وإساءة الأمانة والتزوير سنداً للمواد ٦٥٥

و ٦٧٠ و ٦٧١ و ٤٥٢ عقوبات والحقيقة معهم وانزال أسد
العقوبات والزاهم متكاملين متضامين برد المبالغ التي
استولوا عليها دون وجهه هي إلى المتألف والبالغة

١٨٨٩ ر ١٢٥ ر ٣ / د. أ. والزاهم أيضاً متكاملين متضامين
بدفع مبلغ مليون دولار إيركي للمتألف كعطل دهر وتضمنهم
النققات القانونية.

وبتينا الله بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٣٠٣ ورد استئناف في النيابة
العامة القميرية طلب بموجب قبول الاستئناف شكلاً
ونسخ الحكم للمتأفران فان جازم المدعى عليه بمقتضى
المواد ٦٥٥ و ٦٧٠ عقوبات وتضمنهم النققات القانونية.

وبتينا الله بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٣٠٤ وردت منذر كدفع
شكلية في المتألف عليهم وكلهم الإستاذ شري
البتاني، شريين هوري وموسى كلاس وطلبوا رد استئناف
النسخة العدة القميرية "كلا" لعدم الهبة ولا نبرام قرار النظر

$$\frac{0.2}{10.1}$$

وبين انه في الكلية المعقده بتاريخ ١٠/٥/٢٠٠٤ تقدم المشاف
بمذكرة تعلية على مذكرة الدفع السككية المقدمة من المشاف
عليهم طلب في رد مطالب البرية المشاف على الواركة في
هذه المذكرة وانه ضمن الاساس

وبين انه بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٤ صدر قرار ائدي عفى بر
استشاف النيابة العدة اليقين لعدم الصحة ومهر الاستشاف
بدون الحق الخاف

وبين انه في الكلية المعقده بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٤
تقدم المشاف بلأختين طلب بوجوب الاستقاع الي سائر
الاستقاع المدعي عليهم ومحملي الشركتين المدعي عليهما بالذات
لاستقاعهم واستدعاء شهود الاستقاع اليهم واصدار قرار في
عزفة المذاكره بتعيين لجنة لجوء مؤلفة من جنس مختلج من
مطلوب ما يخص للقيام بالتدقيق بالحسابات العالقة بين الطرفين
بالكلية

وبين انه في الكلية المعقده بتاريخ ١١/٤/٢٠٠٤ قدم
المشاف عليهم مذكرة بمطالبة رشاع الكد لبراءة المدعي
البرية في لائحة المراجعة بتاريخ ١٨/٥/٢٠٠٤

تحت التفتيش. بين تاريخ ١٤/٨/٢٠٠٢ و ١٤/٨/٢٠٠٢
 جميع المستندات المعتمدة من قبلهم من هذا التاريخ
 يعود لهم وقد استعملوا على ايراد ذمة بنائهم البتة
 والمانوا ان هذه الاتفاقية قد وقعت بناء على عرض
 في السبب. وصفه كبار مدراءه ومسؤوليه وان هذه
 الاتفاقية قائمة ولم ير الجب اطلاقاً وهي تمنع اي خرق
 عن التدريع بأي ضرائب الواقع او في القانون كما ان لم تأخذ
 في البتة وان شركة ديوة هي شركة منتقلة عن شركة
 كمبرلاند وتأسست بتاريخ ١٤/٨/٢٠٠٢ اي قبل الاتفاقية
 والمساهمين في نيغلفوز عن مساهمي شركة كمبرلاند وان
 شركة كمبرلاند لم تقبض اي صبالغ من معيدي الغائب استلوا
 كيفية جهود سندت من بنية والدوا ان السبب على
 علم بذلك وادلى بوجود رد الاستئناف وتصديق الأمم
 المتأنف لعدم ثبوت ثبوت في عنصر من عناصر الجرم وطلب
 في التنازع رد الاستئناف شكلاً في ذلك ثبت انه غير متوفر
 للشروط ان عليه وفي الاساس تصديق الأمم المتأنف
 وتصديق المتأنف النفقات القانونية ومبلغ مليون د.

عطل و ضرر لاسه كحاشات هتالمقافيه

وبين المهي في الحلية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/١٤٠٦ هـ افتتحت
العاملة بحضور الفريقين بعداء ترافعا وطلب محل الحف العام
تطبيق القانون بعداء تليق الاوراق عناء

بنياء عليه

أولاً: في الشكل

حيث ان الحكم المتألف صدر بتاريخ ٣٠/١/١٤٠٦ هـ وقد
جاء استئنافه بتاريخ ١٣/١١/١٤٠٦ هـ فيكون الاستئناف
وارداً ضمن المدة القانونية ويتضمن بالتالي قبوله شكلاً
للاستئناف من الزاوية الشكلية المفروضة قانوناً.

ثانياً: في الاساس

حيث يتعين بحسب مدعى توافر عناصر جرمي جرم مدعى بحدوث
حادث لمؤلفه مدعى بنبوت الجرم و للتوصل الي قبول أو
رد الاستئناف اساساً.

حيث انه وفقاً لما نص به جرم الاحتيال أولاً فانه المادة
١٠١ من قانون العقوبات التي تنص على ان من احتال في حق الغير

في هـ كرمه محل الغر بالمناورات الاحتمالية... وتابعت
لعدد على سبيل المثال بعض الافعال التي قد لا قبل
المناورات الاحتمالية ،

فحيث انه بالعودة الى الدوى الحافرة فان البث
نسب الى المتألف عليهم قيامهم بالمناورات الاحتمالية
التي شكل بعضها ثمة عناصرهم الاحتمال وذلك بإزالة
بأنه سوف يعترف من عناصره من جراء هروانه من
الصغار واعادة الصغار ما يطائه مبلغ مقطوع قدره أربعة
ملايين دولار اميركي وبقية محفظة السندات
وفت ما تضمنته اتفاقية Commutation agreement ،

وهي ان يقتضي بعت مدى تحقق هذا الالتزام من

قبل كل من المتألف عليهم للتوصل الى اذ انهم اذ انهم بهم
الاحتمال ،

حيث فيها مفسدة كبرى لا بد من ان يكون بعد قرارة

الاتفاقية التي يدعي البث انه قد سبق مناورات احتمالية
حيثين بوفور ان صاحب العرض انما كان البث نفسه ، وانما اومت
بعد موافقة الشركة التي استتاليه للعرض وفق ما اكد البث
نفسه ،

وحيث ان قول البث ان هذا العرض قد سبقته مفاوضات

طويلة بدليل وجود عبارة "مع الموافقة محبدا" لا يغير في

المرتباً بل يؤكد على ان هذه الاتفاقية قد تمت بنودها
دونقست بركة وفق ما اكدته بنفسه في الصفحة "٩" من
استمارة الاستشارة

وحيث انه وعلى فرض ان الشركة هي التي اتمت
النكس بائرام الاتفاقية فان موجب الاستعلام المفروض على
هذا الاخير ان ينقل المؤدية عليه لبث مدى صحة
هذه الاتفاقية ومدى صوابية سواء من الناحية القانونية
او المحاسبية

وحيث انه اثره ذلك فان شركة كمبرلند قد اوفت
التزامات التي وعدت برسوا لجزء المبلغ المعلق الواجب دفعه
اول جزء المستندات الواجب تسليم وتكون البتة اقل
المستأنف لجزء الدوام والغلط والعقد فيما بين الاتفاقية غير
ثابتة ومستوجبة الرد

وحيث ان البنك اضاف لجزء المناورات الاحتمالية
مسألة تسليم المستندات وادلى بان الشركة قد سلمت
سندات لا تمل فتمت مادية على الحزن في اتمت قيمتها
ويرد على ذلك بان هذا الامر اياً كانت طبيعة القانون

الم يفتقد كل شركة صفة شخصية معناه ان
الاحتياالية لا يرد بذاك تعريف احتياي لا سيما وان البند
لا يؤكد تحت بند (أ) ان اسوة ارباب الاحتياي بالحدود
اجل تدقيق اثنائي في انواع المستندات المبركة
والثاني فانه لا يعد سوى مسألة متعلقة بالمحاسبة
المجارية بين شركة كمبرلاند والبند والقى تدتم الصالح
على وجوب القائية Commutation agreement

وهي ان البند ادلى ايضا باثبات البراءة الموقفة من مصلحة
شركة كمبرلاند قد رافقه عنه وضوابط اثاره ادلوه
بني مجرد انه اي دليل ولا يمكنه الركوا اليه للقول بتوافر
المنارات الاحتياالية

وهي انه على فرد سابقه يكون في غير الثالث اقدام
شركة كمبرلاند على ارتكاب اي نوع من انواع المنارات
الاحتياالية التي تشكل عنفرا عن عامر بهم الاحتياال

وهي انه فيما جفا المتأنف عليهم آل الخوف
فانه علاقتهم مع المتأنف كانت مضمرة بعلاقة التأنيف
ولم يثبت قيام اي علاقات فردية بعزل عن الشركة
التي لم يثبت ارتكاب اي منارات احتياالية، كما ولم

يُسبب ادعاءهم اي مناورات احتمالية مزدية فيكون
هذا العنصر من عناصر جرم الاحتيال غير محقق بالنسبة
اليهم ايضا،

وحيث فيها جفاس شركة ديون فانه استقلال الذات
قد تم بموجب عقد لتأسيسه وكان تنفيذ هذا العقد يتم تحت
استرف البند لم ينازع في هذا الامر

وصيات ادعاءات البند يتو هذه الشركة تقبل
واجرة لشركة كمبرلاند لايشكل في سفره عناصر جرم الاحتيال
طلالاه تشكيل ما نوفي وموضوع مختلف عنه موضوع
شركة كمبرلاند حق لو استركت في ملكية اسهم مالكوه
الشركة الاجيرة بل واكثر من ذلك فانه المئات اكد على
انه تعاقد مع هذه الشركة بمل ارادته لتمويل قسمة الذات
المعلقة اليه مع شركة كمبرلاند ولم ينازع في صحة هذا العقد
فيكون عمل هذه الشركة بأكمله قانوني لا يتوجب اي احتيال
او مناورات احتمالية الامر الذي يستبعد معه تحقق
جرم الاحتيال بحد ذاته

وحيث انه على ضوء كل ما تم تفصيله اعلاه يكون حكم
القاضي المنفرد الجزائي بعدم لائحة كسمة المئات عليهم

بالتأجيل / تمديد /

وحيث اننا فيها نحن بغير اسادة المستأجر / انشاء
فان المتأخر ادلى بانه شركة كبري لا بد ان يكون
على قسمة سندات مملوكة اليه وذلك بعد توقيع الاتفاقية
فيما بينهم كما ذكرنا في بيات مرهونة لصالح بنك كرا
دولة تأدية المصير الي البنك،

وهي انه قسمة لنا بعد قراءة اسوقنا المتأخر
الاستثنائي ان هذه السندات والمبالغ التي لم تؤثر اليه
تعود الى الفترة الممتدة بين ١/١/٢٠٠٢ و ١٧/٥/٢٠٠٢

وهي انه برأية الاتفاقيات للبرصة بين شركة
كبري لا بد والبنك وشركات اعادة الهيكلة قسمة الاتفاقيات
المسماة بـ "اتفاقيات ابدال" قد وقعت بتاريخ ١٦/٥/٢٠٠٢
وبعد جبر تم نسخ كافة العقود البرصة بين فرقا وعليك
يكون كل ما تم قبضه قبل هذا التاريخ في اي من الفرقاء عائد
له او لعلته هذه الاتفاقيات فلا يه للمصلحة المتوية
والمخالفة التامة على كل ما سبق في اتفاقات وامم وفرقا
قاوية

وهي تبين كافة البنات الموصلة من قبل شركة كمبرلاند
والسيارات المباعة من قبله قد سطر في السوية والاتفاقيات
سابق الذكر. ولا يسكن بالتالي قبضه فيتميزه
من الشركة للاختلاس المصنوع بنفها المادة "٦٧" عقوبات
اذا في حالة في حالات اعادة الانتماء الممنوعة عن
المادة المذكورة ،

وهي انه وعلى فرضها قبضه اي سند اضافي
من قبل شركة كمبرلاند فان عشر المصد الواجب توافره
في هذه المادة "٦٧" ع. للموت بتعقبتهم اسماء الاشخاص
غير ثابت ،

وهي انه لتأجيل قبضه شركة كمبرلاند مبلغ من المال
من قبل معيدي التأمين فان هذا الامر يقي مجرداً من
الالتزام ولا يبيح الركون اليه لادانة الشركة باي همم
في الجرائم ،

وهي انه فيما يخص شركة ديوج فان المستألف
تم يشر اليه في: الامر من غير ان يشار اليه اسم او كالاتفاق
استناداً الى ان الامر الذي يجب تبين مع انتماء بروتا المحرم
منه في الامر الذي يجب تبين مع انتماء بروتا المحرم

ثبوت عدم قيام شركة كمبرلند بأية عمل من شأنه
 2 تحقيق جرم السوء الاثماع فانهم بالتالي برئ
 من نسبة هذا الجرم اليهم لاسيما وانهم لم يثبت ارتكابهم
 اي عمل منفرد مع السوء اذ اي عسرة عنان هذا الجرم،
 وحيت ناك فهو ما تقدم يكون حكم القاضيه
 المنفرد الجزائي بعدم ادانته المتأنف عليهم بجرم
 الاثماع واقعا ومعه القانوني الصحيح وتقف بالتالي
 تهديقه لهذه البرهه ايضا،

وحيت انه فيما يخص جرم التزوير، فانه المتأنف
 سبب الى المتأنف عليهم عرفهم لوقائع وأموالهم
 وهي كاذبه الامر الذي يكل جرم التزوير،

وحيت ان اقوال المتأنف لهذه البرهه بقيت مجردة
 الاثبات لاسيما على فهو كانت الحيات المرددة
 اعلاه، الامر الذي يفسر مصلحه للمتأنف عليهم اذ ان الاصل
 هو البراءة، حيث يكون حكم القاضيه المنفرد الجزائي بعدم ادانته
 المتأنف عليهم - المدعى عليهم - بجرم التزوير واقعا ومعه
 القانوني الصحيح وتقف اثيرا تهديقه لهذه البرهه ايضا

و حيث انما بعد ان تبين عدم وجود اي هم جزائي
 مرتكب من قبل المتأنف عليهم فانه اي هم بالرد او بالعقوبة
 على العلل والفر ينرجع عن اختصاص هذه المسألة ويكون عاقل
 اليه القاضى المنفرد الجزائي لهذه البرية مستوجب القسوة
 ويقضى بالتالي رد الاستئناف برئته و تصديق الحكم
 المستأنف لكافة جوابه ٤
 و حيث يقضى ايضا رد طلب العلل والفر المقدم
 في البرية المتأنف عليه لفرضه عن اختصاص هذه المسألة
 كما و يقضى رد كل الاسباب الزائدة او المخالفة لعدم توفر الاسباب
 القانونية .

لذلك

دع طفا على القرار السابق وبعد سماع مطالعة النيابة العامة،
 تقرر بالاتفاق :

أولاً قبول الاستئناف شكلاً .

ثانياً : رده اسماً و تصديق الحكم المتأنف

ثالثاً : رد كل صاراد او خالف بعافى ذلك طلبت العلل والفر

رابعاً : تصديق المتأنف النفقات القانونية كانه

قرأ و جابهاً صدر و انهم علناً بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٠٦

المستشار (مخلوس) المستشار (المهري) الوكيل المنتدب (عالموم)